臺灣臺南地方法院公告（特別變賣程序後之減價拍賣）

（稿）

發文日期：中華民國115年7月3日
發文字號：南院發114司執乾字第65920號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第65920號清償債務強制執行事件，債務人劉家在所有如附表所示不動產有關事項。

依據：強制執行法第 81 條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：如附表。保證金繳納方式及相關事項：

㈠現金：請依「地方法院民事執行處不動產投標參考要點」規定，先將現金繳納至本院出納室(即本院一樓聯合服務中心16號櫃台)，更換成臨時收據，將臨時收據置入標封。

㈡票據：

甲、全國各銀行總行或各分行為發票人，以各銀行總行或分行為付款人之即期支票，本票或匯票。

乙、農會、信用合作社簽發，以合作金庫銀行股份有限公司總行或各地分行為付款人之即期支票或匯票。

附註：因台灣中小企業銀行台南分行為本院國庫經辦行，請投標人儘量開立台灣中小企業銀行台南分行付款匯票或台灣中小企業銀行台南分行或正義分行本行支票繳款，因上述支票毋需透過交換手續，當場即可由繳款處製發正式收據；

如以其他票據繳納，則由繳款處先行製發臨時收據，俟繳款處將正式收據送交執行處各承辦股後，由承辦股於寄發其他文件時一併寄送。

丙、投標人提出之保證金票據受款人如非記載「台灣台南地方法院」者，該票據應由受款人背書，否則視為投標無效。

丁、以票據為保證金者，將票據連同投標單密封後放入保證金封存袋，一併放入標匭，未將保證金放進封存袋內或所繳納之票據非第㈠項之票據者，其投標無效。如果得標者，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起，至拍賣期日前1日(每日辦公時間內)在本院民事執行處各股書記官（請事先聯絡）。

四、投標日時及場所：115年7月29日上午9時起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室〈二〉第5至8號標匭內。

五、開標日時及場所：115年7月29日上午10時30分在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看標的物現況。

七、拍定人就拍賣物無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額且標價最高者為得標人，如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人，無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7 日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再行拍賣，再行拍賣所得之價金，如果少於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中1 人逾期未繳足價金，全部視為廢標，再行拍賣之差額，由原拍定人連帶賠

償。

十、其他公告事項：

(一)不動產如合併拍賣時，應分別列價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

(二)拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

(三)依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

(四)投標人應提出身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

(五)投標人如係外國人，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

(六)拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

(七)拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

(八)依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

(九)拍賣之建物如為政府直接興建之國民住宅，依國民住宅條例第19條規定，其承購人居住滿1年後，始得將該住宅及基地出售、出典、贈與或交換。但取得使用執照滿15年以上之國民住宅，則不受此限制。

(十)作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。前項不課徵土地增值稅之土地承受人於其具有土地所有權之期間內，曾經有關機關查獲該土地

未作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事時，於再移轉時應課徵土地增值稅。（農地專用）。

(十一)拍賣之建物、土地如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。

(十二)開標時，投標人或其代理人應在場，否則其投標無效。

(十三)拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤或地下水污染整治法第11條、第14條之規定限制開發行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發行為外，另將依同法第15條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網（https ://sgw.epa.gov.tw/public/)查閱。

(十四)本件拍賣標的是否位於土壤液化區請自行查證（查詢網址：http://map.tgos.tw/TGOSimpleViewer2/Web/Map/TGOSimpleViewer_Map.aspx ）」。

十一、本公告未盡事項，請參閱投標室張貼之地方法院民事執行處不動產投標參考要點及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如遇颱風過境，經台南市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

十三、拍定、承受人應承擔拍定、承受日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

附表：

114年司執字065920號 財產所有人：劉家在								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺南市	關廟區	南花		831	308	4分之1	768,000元
	備考	重測前:五甲段839-12地號。｛引用96執全4917號假扣押｝						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	319	臺南市關廟區南花段831地號 --- 臺南市關廟區南花村南花132號(現門牌:臺南市關廟區明德街15巷9弄9號)	住家用、磚造、一層樓房	一層: 78.30 合計: 78.3		4分之1	62,000元
	備考	{引用96執全4917號假扣押}					
2	558	臺南市關廟區南花段831地號 --- 臺南市關廟區明德街15巷9弄9號	住家用	一層: 35.10 合計: 35.1		4分之1	26,000元
	備考	未辦保存登記建物。					
點交情形		點交否: 不點交					
使用情形		一、本件假扣押查封時據債權人代理人稱：拍賣建物現由債務人劉家在之兄劉正奇居住使用。本件現場履勘時，拍賣建物現由第三人承租使用。實際占有使用情形，投標人及應買人請自行查證。 二、本件拍賣土地，除本件拍賣建物坐落外，另有未保存登記鐵皮建物坐落(位於本件拍賣建物之東側)，該建物不在本件拍賣範圍內，且該建物占用本件拍賣土地之權利義務關係不明，拍定後該未保存登記建物之權利義務關係，應由拍定人自理，請投標人及應買人特別注意。 三、本件係拍賣土地及建物應有部分，拍定後均不點交。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：856,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：172,000元。 四、有抵押權設定，拍定後塗銷抵押權登記。 五、本件係拍賣不動產應有部分，共有人有優先承買權；惟共有人聲明優先承購時，須就全部標的一併行使，且應連同全部土地及建物一併承買，不得僅就其中一筆或數筆為之，得標人或承受人不得拒絕。 六、本件拍賣建物，其中558建號建物係未辦保存登記之增建建物，拍定後就該增建部分，可否辦理第一次建物登記，由拍定人自行向地政機關洽辦，與本院權責無關。另增建部分如遭主管機關認定屬違章建築，拍定人應自行承擔遭拆除之風險。又增建建物之實際面積及坐落位置可能因測量方法而有誤差，拍定人不得以增建建物面積之增減或位置偏移請求增減價金或撤銷拍定，應買人請特別注意。 七、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者，致未能核發權利移轉證書時，則以訴訟確定日為止。 八、拍賣之土地，如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者，依土地稅法第51條第2項規定，拍定人應代為繳足其差額，本院始能發給權利移轉證明書，應買人應自行注意。 九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人及其他利害關係人均不得以面積增減為由請求增減價金或撤銷拍賣。 十、本件訂於民國115年7月29日上午10時30分特別變賣後減價拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。乾股					

民事執行處

司法事務官　張榕勝　　決行

函 稿 代 碼：5.18.2a 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：乾股
擬　　判：擬辦　　決行